

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4434/2539

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นาย มานพ วงศ์ชัยเกษม

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 105, มาตรา 146, มาตรา 153

การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านขอนำพยานหลักฐานมาให้ผู้คัดค้านสอบสวนประกอบคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องที่ได้ยื่นไว้เป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นการตรวจคำขอรับชำระหนี้ซึ่งผู้คัดค้านมีอำนาจสอบสวนคดีเรื่องนี้แล้วทำความเห็นส่งสำนวนเรื่องนี้ขึ้นต่อศาลตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483มาตรา105การที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งให้งดการสอบสวนพยานหลักฐานของผู้ร้องและมีคำสั่งยกคำร้องที่ผู้ร้องขออนุญาตให้นำพยานหลักฐานมาให้ผู้คัดค้านสอบสวนใหม่จึงเป็นการกระทำในขั้นตอนของการสอบสวนตรวจคำขอรับชำระหนี้เท่านั้นและยังไม่เป็นการแน่นอนว่าผู้คัดค้านจะทำความเห็นควรให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องซึ่งแม้หากต่อมาปรากฏว่าผู้คัดค้านจะทำความเห็นควรอนุญาตหรือให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องเสียด้วยเหตุใดก็ตามลำพังความเห็นของผู้คัดค้านก็หาจะมีผลบังคับแต่อย่างใดไม่เพราะศาลอาจวินิจฉัยยกหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นได้คำสั่งของผู้คัดค้านดังกล่าวจึงยังไม่เป็นการกระทำหรือคำวินิจฉัยที่ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483มาตรา146ผู้ร้องจึงยังไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งกลับคำวินิจฉัยของผู้คัดค้านในชั้นนี้เป็นคดีได้ปัญหาข้อนี้แม้

ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้างแต่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ (จำเลย) เต็ดขาด ผู้
ร้องในฐานะโจทก์และเจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามคำพิพากษาจำนวน
6,377,204.30 บาทจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งการสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ได้
เลื่อนวันนัดมาหลายครั้ง ครั้งหลังสุดนัดวันที่ 24 สิงหาคม 2536 เวลา 9.30 นาฬิกา
ผู้ร้องได้รับหมายนัดโดยชอบแล้วไม่มาตามนัด ผู้คัดค้านให้งดสอบสวน ระหว่างผู้
คัดค้านพิจารณาทำความเข้าใจเห็นเสนอศาล ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 3
กันยายน 2536 อ้างเหตุมิได้เจตนาละทิ้งหรือประวิงการสอบสวน ขอให้ผู้ร้องนำ
พยานหลักฐานมาให้สอบสวนประกอบคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง ผู้คัดค้านมีคำสั่งยก
คำร้องแล้วได้เสนอความเห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 107 (1) ต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2536
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536 ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ตามความเห็นของ
ผู้คัดค้าน

ผู้ร้องยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2536 ว่า ในวันนัดสอบสวน คำขอรับ
ชำระหนี้วันที่ 24 สิงหาคม 2536 ซึ่งนัดไว้เวลา 9.30 นาฬิกาผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องได้
เดินทางไปตามนัด แต่เนื่องจากการจราจรติดขัดมากและรถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ร้องเกิดขัดข้อง ซึ่งกว่าจะแก้ไขเสร็จเป็นเวลาประมาณ 10.30 นาฬิกา และตอนบ่าย
ผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องติดนัดพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 13067/2535 ของศาลชั้น
ต้น ซึ่งนัดไว้เวลา 13.30 นาฬิกา จึงไม่สามารถเดินทางไปให้ผู้คัดค้านสอบสวนตาม

นัดได้ ทั้งโทรศัพท์ของกรมบังคับคดีเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถติดต่อได้ กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย และตอนเย็นผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องต้องเดินทางไปศาลจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อว่าความครั้นเมื่อกลับจากศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องรีบไปพบผู้คัดค้าน จึงทราบว่าผู้คัดค้านมีความเห็นยกคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง หลังจากนั้นผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอนำพยานหลักฐานมาให้สอบสวนประกอบคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง ผู้คัดค้านไม่ยอม ก่อนหน้านี้ที่ผู้ร้องเคยขอเลื่อนการสอบสวนเนื่องจากผู้ร้องยังไม่ได้รับเอกสารที่จะใช้อ้างอิงจากศาลชั้นต้น ผู้ร้องไม่มีเจตนาประวิงการสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ หน้าที่ผู้ร้องขอรับชำระหนี้เป็นมูลหนี้เดียวกันกับที่ผู้ร้องเป็นโจทก์ฟ้องล้มละลายในคดีนี้ซึ่งเป็นหนี้ตามคำพิพากษาที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบ ขอให้มีการสั่งกลับความเห็นของผู้คัดค้าน และมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องนำพยานหลักฐานมาให้ผู้คัดค้านสอบสวนประกอบคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องมิได้นำพยานหลักฐานมาให้ผู้คัดค้านสอบสวน ซึ่งผู้คัดค้านได้ให้โอกาสผู้ร้องโดยอนุญาตให้เลื่อนการสอบสวนมารวม 6 ครั้ง ที่ผู้ร้องอ้างว่าในวันนัดครั้งหลังสุด การจราจรติดขัดมากและรถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องเกิดขัดข้องระหว่างเดินทางไปให้ผู้คัดค้านสอบสวนนั้น ไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัย ทั้งเมื่อผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องกลับจากศาลจังหวัดอำนาจเจริญแล้ว ก็หาได้มาพบผู้คัดค้านในทันทีไม่ แต่มาพบในวันที่ 3 กันยายน 2536 ซึ่งล่วงเลยเวลาไปหลายวันแล้ว พฤติการณ์ถือว่าผู้ร้องละเลยไม่เอาใจใส่การดำเนินคดีขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้องขอ งผู้ร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง ให้ผู้
คัดค้านดำเนินการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ใหม่ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483

ผู้คัดค้าน ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในชั้นการตรวจคำขอรับชำระหนี้ ผู้
คัดค้านมีคำสั่งให้งดการสอบสวนพยานหลักฐานของผู้ร้องของ โดยถือว่าการที่ผู้ร้อง
ไม่มาตามนัดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง เป็นการไม่ตั้งใจนำพยานหลักฐานมาให้
สอบสวนตามเอกสารหมาย ค.11 ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอนำพยานหลักฐาน
มาให้สอบสวนตามเอกสารหมาย ค.12 ผู้คัดค้านมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องจึงยื่น
คำร้องต่อศาลเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2536 ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้อง
นำพยานหลักฐานมาให้ผู้คัดค้านสอบสวน ต่อมาวันที่ 14 กันยายน 2536 ผู้คัดค้าน
ได้ทำความเห็นต่อศาลชั้นต้นเห็นควรให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536 ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ตามความเห็นของผู้คัดค้าน
เห็นว่า การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอนำพยานหลักฐานมาให้ผู้คัดค้านสอบสวน
ประกอบคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องที่ได้ยื่นไว้ นั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นการตรวจคำขอ
รับชำระหนี้ ซึ่งผู้คัดค้านมีอำนาจสอบสวนคดีเรื่องนี้สิน แล้วทำความเห็นส่งสำนวน
เรื่องนี้สินที่ขอรับชำระหนี้ต่อศาลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา
105 การที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งให้งดการสอบสวนพยานหลักฐานของผู้ร้องและมีคำสั่งยก
คำร้องที่ผู้ร้องขออนุญาตให้นำพยานหลักฐานมาให้ผู้คัดค้านสอบสวนใหม่ตามเอกสาร
หมาย ค.12 จึงเป็นการกระทำในขั้นตอนของการสอบสวนตรวจคำขอรับชำระหนี้
เท่านั้นและยังไม่เป็นการแน่นอนว่าผู้คัดค้านจะทำความเห็นควรให้ยกคำขอรับชำระ
หนี้ของผู้ร้อง ซึ่งแม้หากต่อมาปรากฏว่าผู้คัดค้านทำความเห็นควรอนุญาตหรือให้ยก
คำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องเสียด้วยเหตุใดก็ตาม ถ้าฟังความเห็นของผู้คัดค้านก็หา

ผลบังคับแต่อย่างใดไม่เพราะศาลอาจวินิจฉัยยกหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นได้ คำสั่งของผู้คัดค้านดังกล่าวจึงยังไม่เป็นการกระทำหรือคำวินิจฉัยที่ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146 ผู้ร้องจึงยังไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งกลับคำวินิจฉัยของผู้คัดค้านในชั้นนี้เป็นคดีนี้ได้ ปัญหาข้อนี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้าง แต่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษากลับ ให้ยก คำร้องขอ งผู้ร้อง

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ